

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2539

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

โจทก์

นาย สา สุพร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

อาวุธปืนของกลางเป็นเพียงอาวุธปืนพกชนิด ไทยประติษฐ์ส่วนกระสุนปืนแม่ เป็นชนิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้แต่ก็มีเพียง1นัดไม่ปรากฏว่า จำเลยจะพาอาวุธปืนของกลางและกระสุนปืนไปประกอบอาชญากรรมหรือกระทำการ อันมิชอบกลับได้ความว่าจำเลยมีครอบครัวและมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาและมีความประพฤติดีสมควรปรานีเพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีแต่ควรวางโทษปรับ ด้วยเพื่อให้จำเลยเชิดหลาบและมีให้กลับไปก่อความผิดใดๆขึ้นอีก

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2537 เวลา กลางคืนหลัง เทียง จำเลย มี อาวุธปืน พก สั้น ไม่มี หมายเลข ทะเบียน 1 กระบอกใช้ ยิง ได้ ไว้ ใน ครอบครัว โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จาก นายทะเบียน ท้องที่และ มี กระสุนปืน ขนาด 7.62 มิลลิเมตร (นา โต้) 1 นัด ใช้ ยิง ได้ อันเป็น เครื่องกระสุนปืน นอกจาก ที่ กำหนด ใน กฎกระทรวง ซึ่ง นายทะเบียนไม่อาจ ออก ใบอนุญาต ให้ ได้ ไว้ ใน ครอบครัว อัน เป็น การ ผ่าฝืน ต่อ กฎหมายและ จำเลย พา อาวุธปืน กับ เครื่องกระสุนปืน ดัง กล่าว ติดตัว ไป ตามถนน มุกดาหาร-ดอนตาล ตำบล ศรีบุญเรือง ซึ่ง เป็น ทาง สาธารณะ โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต ให้ มี อาวุธปืน ติดตัว และ ไม่มี เหตุสมควร ทั้ง

มิใช่กรณี ที่ ต้อง มี ติดตัว ไป เมื่อ เหตุจำเป็น และ เร่งด่วน ตาม สมควร แก่
พฤติการณ์ และ ไม่ได้ รับ ยกเว้น ตาม กฎหมาย เหตุ เกิด ที่ ตำบล ศรีบุญเรือง
อำเภอ เมือง มุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร เจ้าพนักงาน จับ จำเลย ได้พร้อม ด้วย
อาวุธปืน และ เครื่องกระสุนปืน ดังกล่าว เป็น ของกลาง ขอให้ลงโทษ ตาม พระราช
บัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ , 55, 72, 72 ทวิ , 78 คำสั่ง ของ คณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 371, 91และ ธิบของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา
7, 8 ทวิ , 55, 72, 72 ทวิ , 78 คำสั่ง ของคณะปฏิรูป การปกครอง ฉบับที่ 44 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91 ลงโทษ
ฐาน มี อาวุธปืน ไม่มี ทะเบียนจำคุก 1 ปี และ ปรับ 6,000 บาท ฐาน มี เครื่อง
กระสุนปืน ปรับ 1,000 บาทฐาน พา อาวุธปืน ไป ใน เมือง หมู่บ้าน และ ทาง
สาธารณะ จำคุก 6 เดือนและ ปรับ 2,000 บาท รวม จำคุก 1 ปี 6 เดือน และ ปรับ
9,000 บาทจำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ
บรรเทา โทษลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก
9 เดือนปรับ 4,500 บาท โทษ จำคุก ให้ รอการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ธิบของกลาง ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง , 72 วรรคหนึ่ง , 72 ทวิ วรรคสอง ตอนแรก ความผิด ฐาน พา อาวุธปืนเป็น กรรมเดียว ผิด กฎหมาย หลายบท ให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืนซึ่ง เป็น กฎหมาย บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ไม่ ปรับ และ ไม่รอกการลงโทษ จำเลย ใน ความผิด ฐาน มี อาวุธปืน ไว้ ใน ครอบครองและ พา อาวุธปืน ไป ตาม ทางสาธารณะ โดย ไม่ได้ รับ ใบอนุญาต ลงโทษ ฐานมี เครื่องกระสุนปืน นอกจาก ที่ กำหนด ใน กฎกระทรวง จำคุก 2 ปี ลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คง จำคุก 1 ปีรวม โทษ ทุกกระทง แล้ว เป็น จำคุก จำเลย 1 ปี 9 เดือน นอกจาก ที่ แก้ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ฎีกา ขอให้ รอกการลงโทษ นั้นเห็นว่า อาวุธปืน ของกลาง เป็น เพียง อาวุธปืน พก ชนิด ไทย ประดิษฐ์ส่วน กระสุนปืน แม้ จะ เป็น ชนิด ที่นาย ทะเบียน ไม่อาจ ออก ใบอนุญาต ให้ ได้แต่ ก็ มี เพียง 1 นัด ทั้ง ขณะ เกิดเหตุ จำเลย มี กระสุนปืน ที่ พา ติดตัวไป เพียง นัด เดียว และ ไม่ปรากฏ ว่า จำเลย จะ พา อาวุธปืน ของกลาง นั้น ไปประกอบ อาชญากรรม หรือ กระทำการ อันมิชอบ กลับ ได้ความ ว่า จำเลยเป็น ผู้ มี ครอบครัว และ มี ภาระ ต้อง เลี้ยงดู บิดา มารดา ซึ่ง มี อายุ มากและ มี ความประพฤติ ดี ตาม หนังสือ รับรอง ความประพฤติ ของ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ พิจารณา พฤติการณ์ แห่ง คดี แล้ว ถือได้ว่า มีเหตุ อัน สมควร ปราบ ยัง ไม่สมควร ที่ จะ ให้ จำเลย ได้รับ โทษ ถึง จำคุก เพื่อให้ โอกาส จำเลย กลับ ตัว ประพฤติ เป็น พลเมือง ดี ของ ประเทศชาติ ต่อไปแต่ ควร วางโทษ ปรับ จำเลย อีก โสด หนึ่ง ด้วย เพื่อให้ จำเลย เชิดหลาบและ มิให้ กลับ

ไป ก่อ ความผิด ใด ๆ ขึ้น อีก อนึ่ง ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่าความผิด ฐาน มี เครื่อง
กระสุนปืน นอกจาก ที่ กำหนด ไว้ ใน กฎกระทรวง เป็นความผิด ตาม พระราช
บัญญัติ อาวุธปืน ฯ มาตรา 78 โดย ไม่ ระบุนวกรไม่ต้อง ศาลฎีกา เห็นสมควร
แก้ไข ให้ ถูกต้อง "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 78
วรรคหนึ่ง และ ให้ ลงโทษ ปรับ จำเลย ด้วย ฐาน มีอาวุธปืน ไว้ ในครอบครอง โดย
ไม่ได้ รับ อนุญาต ปรับ 6,000 บาท และ ฐานพา อาวุธปืน ติดตัว ไป ใน เมือง
หมู่บ้าน และ ทางสาธารณะ ปรับ 2,000 บาทรวม ปรับ 8,000 บาท จำเลย ให้การรับ
สารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณามีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คง ปรับ 4,000 บาท ให้ รอกการลงโทษ จำ
คุก ไว้ มี กำหนด 2 ปี และ ให้คุมประพฤติ ของ จำเลย ไว้ โดย ให้ จำเลย ไป
รายงาน ตัว ต่อ พนักงานคุมประพฤติประจำศาล ชั้ันต้น ทุก 2 เดือน จนกว่า จะ พ้น
กำหนด รอกการลงโทษ จำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หาก จำเลย ไม่
ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจาก ที่ แก้
ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(เหล็ก ไทรวิจิตร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ดุลพินิจในการลงโทษคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษทางอาญาไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดุลพินิจในการที่ศาลจะลงโทษว่าควรใช้ดุลพินิจในการลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมไว้กฎหมายคงบัญญัติแต่เพียงระวางโทษไว้โดยกำหนดโทษอย่างต่ำบ้างและไม่มีกำหนดโทษอย่างต่ำบ้างโดยกำหนดเฉพาะโทษขั้นสูงไว้อย่างเดียวการที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องมาจากผู้ร่างกฎหมายได้คำนึงถึงความผิดอย่างใดที่กฎหมายถือว่าร้ายแรงก็ควรกำหนดโทษให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้จึงได้กำหนดโทษอย่างต่ำตามความประสงค์ไว้และความผิดบางอย่างกฎหมายไม่ถือว่าร้ายแรงตามสภาพปกติของความผิดนั้นจะลงโทษมากน้อยเท่าไรก็ได้ตามแต่พฤติการณ์ของคดีจึงมิได้กำหนดโทษขั้นต่ำไว้ตามที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่าศาลย่อมทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะวางกำหนดโทษหนักเบาตามดุลพินิจของศาลเป็นกรณีๆ ไปการวางโทษของผู้พิพากษาย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาเพราะกฎหมายให้ดุลพินิจแก่ผู้พิพากษาไว้อย่างกว้างขวางในอันที่จะวางโทษให้เป็นไปโดยยุติธรรมอย่างไรก็ตามความแตกต่างแห่งโทษนั้นไม่ควรจะเกิดจากตัวผู้พิพากษาแต่ควรที่จะเกิดจากตัวจำเลยหรือจากลักษณะแห่งอาชญากรรมมากกว่าฉะนั้นการจะลงโทษจำเลยให้เหมาะสมเพียงไรจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแห่งกรณีเป็นเรื่องๆ ไปยากที่จะวางหลักตายตัวลงไปได้นักนิติศาสตร์ได้กำหนดหลักพิจารณาไว้ต่างๆ กันในการใช้ดุลพินิจซึ่งพอจะกำหนดแนวทางใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษได้ดังนี้ 1. สภาพและพฤติการณ์ของการกระทำผิด ความผิดร้ายแรงมากกฎหมายย่อมกำหนดโทษสูงกว่าความผิดที่ร้ายแรงน้อยกว่าในความผิดฐานเดียวกันก็มีความร้ายแรงยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นรายๆ ไปโทษก็ควรหนักเบากว่ากันตามสภาพความผิดแต่ละรายเช่นในความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันจำเลยเป็นเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบซึ่งเป็นการพนันที่มอมเมา

ประชาชนเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองของ
กลางที่ยึดได้เป็นเงินสด 1,650 บาทและใบโพย 13 แผ่นคิดเป็นจำนวนเงิน
ถึง 20,000 บาทเศษแสดงว่าจำเลยเป็นเจ้ามือรายใหญ่ศาลย่อมไม่รอการลงโทษ
จำเลย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 874/2533)แต่ถ้าเป็นการเล่นการพนันกันครั้งละเล็ก ๆ
น้อยๆ ในระหว่างบรรดาผู้ไปช่วยงานฉาบฉวยกันซึ่งต่างก็มีงานทำเป็นหลัก
แหล่งแม้ผู้เข้าร่วมเล่นจะมีจำนวนมากศาลฎีกาก็ใช้ดุลพินิจให้รอการลงโทษ(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1886/2533)หรือกรณีชกต่อยทำร้ายร่างกายกันโดยไม่มีอาวุธตาม
พฤติการณ์ถือว่าการกระทำไม่รุนแรงเมื่อผู้เสียหายได้รับชดใช้ค่าเสียหายพอใจแล้ว
ศาลก็ให้รอการลงโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1895/2533)หรือกรณีความผิดเกี่ยวกับ
อาวุธปืนหากอาวุธปืนของกลางเป็นเพียงอาวุธปืนลูกซองสั้นที่ยิงได้คราวละนัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับอาวุธปืนชนิดอื่นที่บรรดามิจฉาชีพใช้กันอยู่โดยทั่วไปซึ่งเป็นอาวุธปืน
ที่สามารถบรรจุและยิงได้คราวละหลายนัดโดยมีแรงทะลุนทะลวงมากแล้วอาวุธปืน
ของกลางจึงไม่ใช่อาวุธปืนร้ายแรงนักทั้งขณะเกิดเหตุจำเลยมีกระสุนปืนพาดิตตัวไป
เพียงนัดเดียวศาลพิจารณาลักษณะอาวุธและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นควรรอการ
ลงโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2536)จากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวที่ยกมาจะ
เห็นได้ว่าแนวดุลพินิจของศาลฎีกาในการกำหนดโทษนั้นศาลฎีกาได้ใช้ดุลพินิจ
กำหนดโทษโดยพิจารณาตามสภาพความผิดแต่ละรายกรณีไปซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่หมายเหตุนี้ก็พิจารณาถึงลักษณะของอาวุธปืนเป็นเกณฑ์ประกอบในการรอการ
ลงโทษเช่นเดียวกัน 2. ลักษณะของผู้กระทำความผิดควรพิจารณาถึงความชั่วร้ายของผู้
กระทำความผิดคือแยกเป็นการกระทำโดยเจตนา กับโดยประมาทสำหรับการกระทำโดย
เจตนา นั้นต้องดูจิตใจของผู้กระทำความผิดอาศัยจากหลักที่ว่า "กรรมเป็นเครื่องชี้
เจตนา" การกระทำอย่างเดียวกันอาจจะมี ความรุนแรงมากน้อยต่างกันอาการกริยาที่
จำเลยแสดงออกในเวลากระทำความผิดเป็นการแสดงถึงนิสัยใจคอของจำเลยควรนำมา
พิจารณาประกอบกับเหตุและจุดประสงค์ของผู้กระทำความผิดส่วนความผิดที่กระทำโดย

ประมาณควรคำนึงว่าผู้กระทำผิดได้กระทำโดยมั่งง่ายหรือไม่ความรู้สึกของผู้กระทำผิดมีประการใดต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นจำเลยขับรถชนคนหน้ารถโดยประมาณแซงขึ้นหน้ารถชนคนที่จอดอยู่ข้างหน้าแล้วเข้าไปในเขตช่องทางเดินรถด้านตรงข้ามทั้งที่มีรถชนรถชน6ล้อกำลังแล่นสวนทางมาเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติแก่ชีวิตผู้โดยสารและทรัพย์สินนอกจากจะถือเป็นพฤติการณ์แห่งการกระทำที่ร้ายแรงแล้วการที่จำเลยขับรถหลบหนีไปโดยไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บและไม่แจ้งความเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุยังแสดงออกถึงการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมด้วยส่วนที่จำเลยรีบติดต่อนายจ้างให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นที่พอใจแก่ผู้เสียหายทุกคนก็เป็นเพียงความประสงค์เพื่อยุติข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายนายจ้างหาใช่เป็นการกระทำด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบของจำเลยไม่จึงไม่มีเหตุผลพอที่จะให้รอลงโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2199/2533) สำหรับผู้กระทำผิดที่กระทำโดยเจตนาก็ต้องพิจารณาว่าผู้กระทำผิดเป็นคนชนิดใดเป็นชายหรือหญิงมีอายุมากน้อยเพียงใดมีสันดานอย่างไรเป็นควานอนนอนง่ายประการใดสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้หรือไม่มีโรคทางจิตหรือทางกายอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้แล้วการกำหนดโทษก็ควรกำหนดให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิดเช่นจำเลยที่2อายุ17ปีเป็นนักเรียนอายุยังน้อยส่วนจำเลยที่3เป็นหญิงไม่เคยกระทำผิดมาก่อนสมควรให้โอกาสจำเลยที่2ที่3ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไปโดยให้รอลงโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1171/2533)จำเลยนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการแก้ไขหมายเลขหลักร้อยจากหมายเลข"8"เป็นหมายเลข"0"มาขอรับรางวัลจากผู้เสียหายโดยสลากกินแบ่งดังกล่าวมีร่องรอยการแก้ไขสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นการกระทำความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมแต่เนื่องจากการกระทำของจำเลยเป็นเพียงเพื่อต้องการจะได้เงินรางวัลเลขท้ายซึ่งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยมิได้ร้ายแรงนั้นทั้งจำเลยกระทำผิดในขณะมีอายุเพียง22ปีและยังเป็นนักศึกษาอยู่สมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปโดยให้รอลงโทษจำคุกจำเลยไว้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1835/2533)แม้ว่า

เสพติดให้โทษของกลางจะมีอันตรายต่อผู้เสพแต่มีจำนวนไม่มากไม่มีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนจำเลยเป็นหญิงและป่วยมีความดันโลหิตต่ำซึ่งทางโรงพยาบาล กลางกรมราชทัณฑ์ไม่มีเตียงที่จะรับไว้รักษาหากถูกคุมขังอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตพฤติการณ์แห่งคดีจึงสมควรรอการลงโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่664/2536) 3.ลักษณะของผู้ถูกทำร้ายผู้ถูกทำร้ายเป็นคนชนิดใดเป็นหญิงหรือชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้ถูกทำร้ายมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือไม่เช่นแม้จำเลยจะขับโดยประมาทเป็นเหตุให้รถซึ่งจำเลยขับชนกับรถที่ ส. ขับทำให้ ส. ถึงแก่ความตายโจทก์ร่วมกับพวกได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายแต่ปรากฏตามฟ้องว่าผู้ตายเป็นฝ่ายขับรถโดยประมาทด้วยและข้อเท็จจริงได้ความว่าสาเหตุที่รถชนกันนั้นเป็นเพราะผู้ตายกลับรถกลางถนนในเขตชุมชนผู้ตายจึงเป็นฝ่ายก่อให้เกิดการกระทำความผิดอยู่มากกรณีมีเหตุประมาทรอการลงโทษจำเลย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2137/2532) 4.สถานที่กระทำความผิดเกี่ยวกับสถานที่กระทำความผิดบางกรณีมีกฎหมายบัญญัติโทษไว้เป็นพิเศษเช่นลักทรัพย์ในเคหสถานโทษจะหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาสำหรับกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษก็ควรวางเกณฑ์ผิดกว่ากรณีธรรมดาเช่นกระทำความผิดในสถานที่เคารพในทางศาสนากระทำความผิดในศาลหรือกระทำความผิดในท้องที่ชุมชนย่อมทำให้ประชาชนหวาดกลัวก็ควรวางโทษสำหรับความผิดนั้นให้หนักเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่จำเลยหรือผู้กระทำความผิดอื่น 5.เวลากระทำความผิดเกี่ยวกับเวลากระทำความผิดในบางกรณีกฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษเช่นเดียวกับสถานที่กระทำความผิดเช่นลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโทษจะหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาสำหรับการกระทำความผิดบางอย่างกฎหมายไม่ได้กำหนดโทษไว้เป็นพิเศษก็ควรนำเกณฑ์ดังกล่าวมาประกอบดุลพินิจในการกำหนดโทษด้วยเช่นจำเลยมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและจำเลยพาอาวุธปืนพร้อมกระสุนติดตัวไปตามถนนสาธารณะในเมืองในเวลากลางคืนศาลลงโทษไม่รอ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2053/2533) ล่วงลักทรัพย์ของผู้เสียหายในขณะที่ไม่รู้สีกตัว

ในเวลากลางคืนเป็นการกระทำไม่ยำเกรงต่อกฎหมายไม่ควรรอการลงโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2223/2533) 6.สาเหตุแห่งการกระทำผิดควรพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจด้วยว่าเหตุที่ผู้กระทำผิดกระทำลงไปนั้นมีมูลเหตุมาจากอะไรเพื่อจะได้กำหนดโทษได้เหมาะสมกับความผิดที่ผู้กระทำได้กระทำไปเช่นหญิงขโมยนมไปให้ลูกซึ่งกำลังหิวนมไม่มีเงินจะไปซื้อนมเห็นได้ว่าการนี้เหตุที่ต้องลักทรัพย์ก็เนื่องมาจากลูกหิวนมกรณีน่าจะลงโทษสถานเบาโดยรอการลงโทษหรือจำเลยไม่รู้จำผู้เสียหายมาก่อนเดินตรงเข้าหาผู้เสียหายมีท่าทางซึ่งขงลักษณะจะทำร้ายผู้เสียหายพร้อมกับแบมือและพูดขอเงิน1บาทหลังจากนั้นจำเลยนำเงินไปซื้อกล้วยเดี่ยวรับประทานเพื่อบรรเทาความหิวโหยจึงสมควรรอการลงโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่4705/2536) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการใช้ดุลพินิจในการลงโทษนั้นศาลคำนึงถึงหลายเรื่องด้วยกันทั้งสภาพความผิดสภาพท้องถิ่นสาเหตุของการกระทำผิดจนกระทั่งตัวจำเลยกับผู้เสียหายว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายขนาดไหนจำเลยได้บรรเทาผลร้ายหรือไม่ประกอบกับผลกระทบต่อสังคมมีแค่ไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำฟ้องหรือคำให้การจึงเป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาที่จะตัดสินคดีจะต้องหาข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้เพียงพอเพื่อให้การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษเหมาะสมกับความผิดของจำเลยแต่ละรายไปข้อเท็จจริงเหล่านี้หากไม่ปรากฏในคำฟ้องหรือคำให้การแล้วก่อนตัดสินคดีบางข้อหาเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงให้เพียงพอในการที่จะใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษอาจใช้วิธีการให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจำเลยก่อนพิพากษาคดีเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆมาใช้ประกอบดุลพินิจในการที่จะกำหนดโทษจำเลยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ?มีชัยเตชาชาญ?